

1500003-61.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... realizaram abordagem relacionada ao tráfico de entorpecentes e o filho da Acusada teria dispensado algo, momento em que ela chegou gritando dizendo que eles forjavam, os chamando de "cuzões", de forma que ela foi perseguida e presa. No mesmo sentido o depoimento do policial Deivid.

Percebe-se, portanto, que a Acusada dirigiu palavras ofensivas à função pública aos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500003-61.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-61.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rosiclise Rocha da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ROSICLISE ROCHA DA SILVA, qualificada a fls. 03, foi denunciada e viu-se processada como incurso, por duas vezes, no artigo 331 do Código Penal, porque no dia 18 de dezembro de 2021, por volta de 14h20min, na Rua 40 nº 209, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria desacatado os policiais

militares D.R.M. e M.E.A., que se encontravam no exercício de suas funções.

Narra a denúncia que na data dos fatos, “os policiais militares acima citados realizavam a abordagem do filho da denunciada, momento em que ela se aproximou e, buscando desacatar os citados agentes públicos, disse as seguintes palavras para seu filho: 'Tá boa nada, esses cuzão forja, eles vai forja você' (sic)”.

A denúncia de fls. 71/72 foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 73), sendo a Ré citada pessoalmente a fls. 79, ofertando defesa a fls. 82/87, rejeitada a fls. 91/93. Durante a instrução foi colhida prova oral, sendo decretada a revelia da Acusada (fls. 126).

Em alegações finais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 125).

A douta Defesa, por sua vez, a fls. 127/132, relatou que não teria agido a Ré imbuída na intenção de ofender os policiais, não havendo prova que justificasse sua condenação, pedindo sua absolvição.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva está encartada no termo circunstanciado acostado aos autos (fls. 01/02), no boletim de ocorrência de fls. 03/04, bem como a prova oral colhida durante a persecução.

A autoria é certa na pessoa da Acusada, que não foi ouvida devido sua revelia.

O policial militar Michel, que prestou depoimento judicial, disse que realizaram abordagem relacionada ao tráfico de entorpecentes e o filho da Acusada teria dispensado algo, momento em que ela chegou gritando dizendo que eles forjavam, os chamando de “cuzões”, de forma que ela foi perseguida e presa. No mesmo sentido o depoimento do policial Deivid.

Percebe-se, portanto, que a Acusada dirigiu palavras ofensivas à função pública aos policiais militares, no exercício de suas funções, qual seja, o atendimento da ocorrência.

A alegação de que a Ré não tinha a intenção de desacatar os policiais, consistindo suas palavras mero desabafo momentâneo contra militares que perseguiriam seu filho, não merece prosperar. A uma, porque competiria a ela prova do alegado, ex vi artigo 156 do Código de Processo Penal. Não bastasse, a atitude da Ré constitui, indubitavelmente, ato ofensivo, total desrespeito aos funcionários públicos, menosprezando e achincalhando sua função. Nesse diapasão, “A ofensa ao prestígio da função na pessoa do seu titular, faltando-lhe à consideração devida e a obediência hierárquica, constitui desacato” (TACrimSP – AC – Rel. Rodrigues de Alckmin – RT 241/413) e “O desacato visa afrontar o funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras” (TACrimSP – AC – Rel. Ribeiro dos Santos – RJD 3/119).

Percebe-se pelos depoimentos dos policiais que as palavras proferidas pela Ré são de baixo calão não podendo se encaixar no conceito de mero desabafo. Se a Ré não tivesse a intenção desrespeitosa não teria dirigido tais palavras ao policial. No mais, impossível se acolher a alegação de não existir intenção em humilhar os policiais ao se dirigir a eles, no exercício da função, como “cuzões”.

De igual modo, o tipo penal não exige ânimo calmo para sua execução. Nesse sentido,

"Constituiria arrepio a qualquer lei psicológica que um indivíduo desacatasse outro a sangue frio, sem qualquer motivo antecedente, pelo simples prazer de desacatar. Irrelevante, portanto, à configuração do delito o estado colérico do agente" (TACrimSP - AC - Rel. Galvão Coelho - RT 505/351).

Comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

A Acusada ostenta maus antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência (fls. 120/121, autos nº 0002300-38.2010.8.26.0210, fls. 121, autos nº 0003076-72.2009.8.26.0210, fls. 121, processo nº 0004126-02.2010.8.26.0210 e fls. 122, autos nº 0004592-88.2013.8.26.0210) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos distintos, o que demonstra personalidade voltada para a prática de condutas antissociais e exige resposta estatal mais vigorosa, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal, promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da dupla reincidência (cf. fls. 120, autos nº 0001270-84.2018.8.26.0210 e fls. 123, autos nº 0005470-52.2009.8.26.0210), atingindo o patamar de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, sendo concurso de dois crimes idênticos, majoro aquela pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

O regime que melhor se adequa ao péssimo comportamento da Ré é o semiaberto, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal, diante de sua personalidade e da multirreincidência. Pelos mesmos fundamentos, fica vedada a conversão em pena restritiva de direitos, concessão de sursis, bem como aplicação exclusiva da pena de multa, que não se mostram suficientes ao caso concreto pelos motivos acima expostos.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto não houve demonstração de prejuízo à vítima, o que não afasta que possa pleitear a reparação no Juízo Cível, com demonstração de danos.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal e CONDENO a Ré ROSICLEISE ROCHA DA SILVA, com qualificação nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, vedadas a conversão em pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Tendo em vista que a Acusada não teve sua prisão decretada nestes autos, não se mostra necessária a prisão cautelar, de forma que deixo, por ora, de decretá-la, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, lance-se seu nome no rol dos culpados.

Comunique-se, desde logo, as vítimas sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Guaíra, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA